

Prüfpaket Rechtstexte der neuen Website

Stand 22.09.2026. FSH-Dokumentation UG (haftungsbeschränkt), Teltow. Website fsh-documentation.com, Hosting-Variante `github`. Dieses Paket enthält Impressum, Datenschutzerklärung und AGB in der Fassung, die auf der neuen Website erscheinen soll, dazu die Änderungen gegenüber den heutigen Texten und die offenen Fragen. Die Texte wurden von einem KI-Assistenten aus den heutigen Texten der Website überarbeitet und von einem automatisierten Rechts- und Normen-Check gegen die Vorschriften abgeglichen; das ist keine Rechtsberatung. Bitte prüfen und Änderungen als Liste zurückgeben.

1. Änderungen gegenüber den heutigen Texten (Stand 13.08.2025)

Impressum

- „§ 5 TMG“ → „§ 5 DDG“; „§ 55 Abs. 2 RStV“ → „§ 18 Abs. 2 MStV“.
- Hinweis auf die EU-Plattform zur Online-Streitbeilegung entfernt (Plattform am 20.07.2025 eingestellt).
- Hinweis zur Verbraucherstreitbeilegung (§ 36 VSBG) aufgenommen, Abschnitt „Haftung für Links“ ergänzt.
- Schreibweise der Anschrift auf den Registerstand „Bäckerstraße 2 D“ und Telefon „+49 172 9795939“.

Datenschutzerklärung

- Abschnitt 2 und 5 beschreiben das neue Hosting (GitHub Pages, GitHub, Inc., USA): GitHub protokolliert Zugriffsdaten in eigener Verantwortung; Speicherkriterien statt fester Frist; Fastly als Unterauftragnehmer; Drittlandtransfer USA mit Verweis auf die DPF-Zertifizierung nach GitHubs Angaben.
- Logfile-Liste vervollständigt (Datum, Seite, Statuscode, Datenmenge, Referrer, User-Agent).
- Abschnitt 3: Aufbewahrungsfristen aktualisiert (6 Jahre Handelsbriefe, 8 Jahre Buchungsbelege, 10 Jahre Bücher und Abschlüsse); Hinweis nach Art. 13 Abs. 2 lit. e und f DSGVO ergänzt.
- Abschnitt 4: Farbschema-Schalter mit localStorage-Eintrag „fsh-thema“ (Speichern und Auslesen nur nach Betätigung, § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG); keine Cookies, keine externen Dienste, kein Banner.

- Abschnitt 6: Widerspruchsrecht als eigener, hervorgehobener Absatz (Art. 21 Abs. 4 DSGVO).
- Abschnitt 7: Adresse der LDA Brandenburg vollständig, Website-Adresse ergänzt, Dopplung entfernt.
- Mitarbeiterhinweise („Konfiguration dieser Erklärung“) entfernt; Firmenname im Abschnitt 1 ergänzt.

AGB

- Mitarbeiterhinweis im Kopf („Diese AGB sind auf B2B-Geschäfte ausgerichtet ...“) entfernt.
- § 1 Abs. 1: Leistungsaufzählung an die Website angeglichen (Betriebs-, Montage- und Serviceanleitungen, Risikobeurteilungen und Risikoanalysen, Prüfung bestehender Dokumentation).
- § 2 Abs. 3: Normbezeichnung „DIN ISO 82079-1“ → „DIN EN IEC/IEEE 82079-1“.
- § 4 Abs. 1: „R&I, HAZOP, RB Stücklisten“ gelesen als „R&I-Schemata, HAZOP, Risikobeurteilungen, Stücklisten“.
- § 7: Überschrift „Nachbesserungs- und Optimierungsfenster von 30 Tagen („Service-Window“)“; Platzhalter „[X] Stunden“ ersetzt durch „bis zu dem im Angebot festgelegten Umfang, andernfalls bis zu insgesamt vier Stunden“ (Vorschlagswert); Satzbau „behebt ... und setzt ... um“.
- § 7a: Überschrift „Service-Level und Reaktionszeiten im Service-Window“; Schreibweise „Service-Window“.
- § 10 Abs. 3: „dessen Lizenzbedingungen“ statt „deren“.
- § 16: nur noch der Hinweis zur Verbraucherstreitbeilegung; Satz zur EU-OS-Plattform gestrichen.
- § 18: Überschrift „Textform, Teilunwirksamkeit“ (die Rangfolge steht in § 3 Abs. 3).
- „Stand“ vorläufig 22.09.2026; beim Veröffentlichen auf das Datum der freigegebenen Fassung setzen.

2. Fragen an den Prüfer

1. **Werbeaussagen und AGB.** Die alte Website warb mit „Abnahmegarantie plus 30 Tage Feinschliff“, die AGB definieren keine Garantie. Die neue Website sagt „Abnahme nach vereinbarten Freigabekriterien und 30-Tage-Service-Window inklusive (AGB § 6 und § 7)“. Ist das so stimmig, oder soll eine Garantie in den AGB definiert werden?
2. **Erstreaktion.** Die Website verspricht „Erstreaktion binnen 24 h an Werktagen“; AGB § 7a definiert die Erstreaktion nur für Anfragen im Service-Window. Reicht der Zusatz „an Werktagen“, oder sollte § 7a auf Neuansfragen erweitert werden?
3. **AGB § 7 Abs. 1 lit. b.** Der Rückfallwert „andernfalls bis zu insgesamt vier Stunden“ ist ein Vorschlag. Angemessen? Alternative Formulierung?

4. **AGB § 6 Abs. 2** (fiktive Abnahme nach 10 Werktagen) gegenüber § 640 Abs. 2 BGB, **§ 8 Abs. 2** (Verjährung 12 Monate), **§ 12** (Haftung): Klauselkontrolle nach §§ 305 ff. BGB, bitte prüfen.
5. **Datenschutz, Hosting.** GitHub Pages: GitHub bezeichnet sich für Zugriffsprotokolle als eigener Verantwortlicher; ob das GitHub Data Protection Agreement für ein kostenloses Konto gilt, ist offen (Anfrage an den GitHub-Support läuft). Ist die Formulierung in Abschnitt 2 und 5 tragfähig? Ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO für das Hosting so ausreichend begründet?
6. **Datenschutz, DPF.** Die DPF-Zertifizierung von GitHub, Inc. ist nur aus GitHubs eigener Datenschutzerklärung belegt; ein Rechtsmittel gegen den Angemessenheitsbeschluss ist anhängig. Genügt der Verweis „nach eigenen Angaben“?
7. **Datenschutz, localStorage.** Farbschema-Einstellung wird beim Klick gespeichert und bei jedem Seitenaufruf gelesen. Deckt § 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG das ab, und ist die Aussage „kein Einwilligungsbanner erforderlich“ haltbar?
8. **Impressum.** Angabe nach § 18 Abs. 2 MStV beibehalten (vorsorglich)? Besteht eine Berufshaftpflichtversicherung, die nach § 2 Abs. 1 Nr. 11 DL-InfoV anzugeben wäre?
9. **Bildrechte.** Porträt und Zahnräder-Stockfoto stammen von der heutigen Website; Lizenz und Einwilligung sind nicht dokumentiert. Ist ein Bildnachweis im Impressum nötig, sobald die Lizenz vorliegt?
10. **Website-Aussagen.** „Auditfähig ab der ersten Lieferung“, „rund 40 % schnellere Inhaltserstellung“ (Referenz Technologieunternehmen AT), anonymisierte Referenzen ohne Kundennamen: Einwände nach UWG?

3. E-Mail-Vorlage an den Rechtsprüfer

Betreff: Prüfung Impressum, Datenschutzerklärung und AGB für die neue Website
fsh-documentation.com

Sehr geehrte ...,

wir stellen unsere Website fsh-documentation.com auf eine neue, statisch gehostete Fassung um (Hosting: GitHub Pages, USA; keine Cookies, keine Formulare, keine externen Dienste). Anbei das Prüfpaket mit Impressum, Datenschutzerklärung und AGB in der vorgesehenen Fassung. Auf den ersten Seiten stehen alle Änderungen gegenüber den heutigen Texten und zehn konkrete Fragen.

Wir bitten um Prüfung der drei Texte und um Antworten auf die Fragen, möglichst als Liste mit Fundstelle und gewünschtem Wortlaut, damit wir die Änderungen direkt übernehmen können. Die Rechtstexte sollen mit dem Livegang veröffentlicht werden; ein Termin dafür steht noch nicht fest.

Mit freundlichen Grüßen Sascha Falk Heinzmann FSH-Dokumentation UG
(haftungsbeschränkt), Bäckerstraße 2 D, 14513 Teltow

4. Die Texte

Es folgen die drei Texte in der Fassung der Website (Hosting-Variante `github`). Interne Verweise wie „Abschnitt 1“ beziehen sich auf den jeweiligen Text.

Impressum

Angaben gemäß § 5 DDG

FSH-Dokumentation UG (haftungsbeschränkt)
Bäckerstraße 2 D
14513 Teltow
Deutschland

Vertreten durch den Geschäftsführer: Sascha Falk Heinzmann

Kontakt

Telefon: [+49 172 9795939](tel:+491729795939)
E-Mail: Falk.Heinzmann@fsh-documentation.de

Registereintrag

Registergericht: Amtsgericht Potsdam
Registernummer: HRB 37959 P

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz: DE 360111007

Verantwortlich für den Inhalt nach § 18 Abs. 2 MStV

Sascha Falk Heinzmann, Bäckerstraße 2 D, 14513 Teltow, Deutschland

Verbraucherstreitbeilegung

Unsere Leistungen richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Haftung für Links

Diese Website enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Für diese Inhalte ist der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen entfernen wir derartige Links umgehend.

Datenschutzerklärung

Geltungsbereich: Website der FSH-Dokumentation UG (haftungsbeschränkt) unter fsh-documentation.com. Stand: 22.09.2026.

1. Verantwortlicher

FSH-Dokumentation UG (haftungsbeschränkt)

Bäckerstraße 2 D, 14513 Teltow, Deutschland

Telefon: [+49 172 9795939](tel:+491729795939)

E-Mail: Falk.Heinzmann@fsh-documentation.de

Vertreten durch den Geschäftsführer: Sascha Falk Heinzmann

Datenschutzkontakt: Für alle Anfragen zum Datenschutz nutzen Sie bitte die oben genannten Kontaktdaten.

Datenschutzbeauftragter: Nicht bestellt. Eine Bestellung ist nach derzeitiger Rechtslage nicht erforderlich, da die gesetzlichen Voraussetzungen (§ 38 BDSG) nicht erfüllt sind.

2. Datenverarbeitung auf dieser Website (Hosting und Server-Logfiles)

Diese Website wird über GitHub Pages bereitgestellt, einen Dienst der GitHub, Inc., 88 Colin P. Kelly Jr. Street, San Francisco, CA 94107, USA. GitHub protokolliert beim Aufruf nach eigenen Angaben die IP-Adresse des aufrufenden Geräts zu Sicherheitszwecken und verarbeitet diese Zugriffsdaten in eigener Verantwortung nach seiner Datenschutzerklärung unter docs.github.com. Wie bei Webservern üblich fallen dabei in der Regel außerdem an:

- Datum und Uhrzeit des Abrufs, Zeitzonendifferenz
- aufgerufene Seite oder Datei, HTTP-Statuscode und übertragene Datenmenge
- Herkunfts-URL (Referrer), sofern vom Browser übermittelt
- Browsertyp, Browserversion und Betriebssystem (User-Agent)

Zwecke: Gewährleistung von Stabilität und Sicherheit, Abwehr und Analyse von Störungen und Angriffen, Nachvollziehbarkeit technischer Fehler.

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse an einem sicheren und fehlerfreien Betrieb der Website über einen zuverlässigen Hosting-Dienst).

Speicherdauer: Die Speicherdauer der Zugriffsdaten bestimmt GitHub. GitHub nennt keine feste Frist; nach seiner Datenschutzerklärung werden die Daten nur so lange gespeichert, wie es für Sicherheitszwecke, zur Erfüllung rechtlicher Pflichten und zur Durchsetzung der Nutzungsbedingungen erforderlich ist. Wir selbst erhalten keine personenbezogenen Zugriffsprotokolle.

3. Kommunikation per E-Mail und Telefon

Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon verarbeiten wir die von Ihnen mitgeteilten Daten (zum Beispiel Name, Kontaktdaten, Inhalt der Anfrage) zur Bearbeitung der Anfrage.

Rechtsgrundlagen: Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (vorvertragliche und vertragliche Kommunikation) bzw. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse an der Beantwortung von Anfragen).

Speicherdauer: Wir löschen Anfragen spätestens nach sechs Monaten, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen (sechs Jahre für Handels- und Geschäftsbriefe, acht Jahre für Buchungsbelege, zehn Jahre für Bücher und Abschlüsse nach § 257 HGB und § 147 AO).

Die Bereitstellung Ihrer Daten ist freiwillig; ohne Kontaktdaten können wir Ihre Anfrage jedoch nicht beantworten. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling (Art. 22 DSGVO) findet nicht statt.

4. Cookies, lokale Speicherung, externe Inhalte

Diese Website verwendet keine Analyse- oder Marketing-Cookies und keine Tracker. Externe Dienste (zum Beispiel Google Fonts, Google Maps, YouTube, Social-Media-Plugins) werden nicht eingebunden; Schriften und alle weiteren Dateien werden unter unserer eigenen Domain fsh-documentation.com ausgeliefert, beim Aufruf werden keine Verbindungen zu weiteren Diensten Dritter aufgebaut.

Wenn Sie über den Schalter „Auto / Dunkel / Hell“ (Farbschema) in der Kopfzeile eine helle oder dunkle Darstellung wählen, speichert Ihr Browser diese Einstellung lokal (localStorage, Eintrag „fsh-thema“) und liest sie bei jedem Seitenaufruf aus, um die gewählte Darstellung anzuwenden. Gespeichert wird nur, wenn Sie den Schalter selbst betätigen; Speicherung und Auslesen dienen allein der von Ihnen gewünschten Darstellung, und die Einstellung wird nicht an uns oder Dritte übermittelt (§ 25 Abs. 2 Nr. 2 TDDDG). Sie können den Eintrag jederzeit über die Einstellung „Auto“ oder in Ihrem Browser löschen.

Ein Einwilligungsbanner ist deshalb nicht erforderlich.

5. Empfänger und Drittlandübermittlungen

Empfänger: GitHub, Inc. (USA) als Hosting-Anbieter; für die Auslieferung setzt GitHub Unterauftragnehmer ein, unter anderem Fastly, Inc. (USA) als Content Delivery Network. Soweit GitHub Daten in unserem Auftrag verarbeitet, gilt das GitHub Data Protection Agreement mit den Standardvertragsklauseln der EU-Kommission.

Drittlandübermittlungen: Durch das Hosting bei GitHub werden Zugriffsdaten in die USA übermittelt. GitHub, Inc. ist nach eigenen Angaben unter dem EU-US Data Privacy Framework zertifiziert; für zertifizierte Unternehmen gilt der Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vom 10. Juli 2023.

6. Ihre Rechte

Sie haben die Rechte auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16), Löschung (Art. 17), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18) und Datenübertragbarkeit (Art. 20). Einwilligungen können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Widerspruchsrecht: Soweit wir Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO verarbeiten (Bereitstellung der Website über den Hosting-Dienst, Beantwortung von Anfragen), können Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch einlegen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Nutzen Sie dazu die in Abschnitt 1 genannten Kontaktdaten.

7. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde

Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren. Zuständig für unseren Sitz ist: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg (LDA Brandenburg), Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow, Deutschland, Telefon +49 33203 356-0, E-Mail poststelle@lda.brandenburg.de, Website www.lda.brandenburg.de.

8. Datensicherheit

Wir treffen technische und organisatorische Maßnahmen zur Sicherung der Daten (zum Beispiel Zugriffsbeschränkungen, Verschlüsselung der Datenübertragung per HTTPS, Backups, Protokollierung, Berechtigungskonzepte). Die Maßnahmen orientieren sich am Stand der Technik und werden regelmäßig überprüft.

9. Aktualität und Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir passen diese Datenschutzerklärung an, wenn sich die Rechtslage, die von uns eingesetzten Verfahren oder die Funktionen der Website ändern. Die aktuelle Fassung ist stets hier abrufbar.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand: 22.09.2026. Geltungsbereich: Verträge nach deutschem Recht mit Unternehmern.

Anbieter

FSH-Documentation UG (haftungsbeschränkt)

Bäckerstraße 2 D

14513 Teltow

Deutschland

Telefon: +49 172 9795939 · E-Mail: Falk.Heinzmann@fsh-documentation.de

Handelsregister: Amtsgericht Potsdam, HRB 37959 P

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Sascha Falk Heinzmann

USt-IdNr.: DE 360111007

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

1. Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen dem Anbieter (nachfolgend „Anbieter“) und seinen Kunden über Leistungen der technischen Redaktion, Beratung, Übersetzung, Erstellung von Betriebs-, Montage- und Serviceanleitungen, Risikobeurteilungen und Risikoanalysen, Prüfung bestehender Dokumentation sowie verwandte Services (nachfolgend „Leistungen“).
2. Kunden sind ausschließlich Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, also natürliche oder juristische Personen, die bei Vertragsschluss in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Verträge mit Verbrauchern werden nicht geschlossen.
3. Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende AGB des Kunden werden nur Vertragsbestandteil, wenn der Anbieter ihrer Geltung ausdrücklich in Textform zustimmt.

§ 2 Vertragsgegenstand, Leistungsart

1. Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem Angebot, der Leistungsbeschreibung, einem Pflichten- oder Lastenheft oder dem von beiden Parteien freigegebenen Projektplan (zusammen „Vertragsunterlagen“).
2. Soweit ein konkret messbarer Arbeitserfolg geschuldet ist (zum Beispiel die Erstellung definierter Dokumente gemäß Freigabe- und Abnahmekriterien), liegt ein Werkvertrag zugrunde. Bei rein unterstützenden Tätigkeiten ohne Erfolgsgarantie handelt es sich um einen Dienstvertrag.
3. Normen und Regelwerke (zum Beispiel DIN EN IEC/IEEE 82079-1, VGB-S-831, PED, BetrSichV, TRGS 555) werden nach ausdrücklicher Vereinbarung und in der jeweils zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bekannten Fassung berücksichtigt. Gesetzes- und Normänderungen nach Vertragsschluss gelten als Change Request (vgl. § 5).

§ 3 Vertragsschluss, Angebote, Priorität der Unterlagen

1. Angebote des Anbieters sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als bindend bezeichnet sind.
2. Ein Vertrag kommt durch Annahme eines Angebots, Gegenzeichnung oder Auftragsbestätigung in Textform zustande.
3. Reihenfolge bei Widersprüchen: individuelles Angebot, dann Pflichten- oder Lastenheft, dann Projektplan, dann diese AGB.

§ 4 Mitwirkungspflichten des Kunden, Termine

1. Der Kunde stellt sämtliche zur Leistungserbringung erforderlichen Informationen, Vorlagen, Daten (inklusive R&I-Schemata, HAZOP, Risikobeurteilungen, Stücklisten), Zugangsdaten sowie Ansprechpartner rechtzeitig, vollständig und in geeigneten Formaten zur Verfügung und gewährleistet, dass deren Nutzung keine Rechte Dritter verletzt.
2. Verzögert sich die Leistungserbringung infolge fehlender oder verspäteter Mitwirkung, verlängern sich Fristen angemessen. Mehraufwände durch fehlende oder fehlerhafte Mitwirkung werden nach den vereinbarten Sätzen vergütet.
3. Der Kunde benennt einen fachlich bevollmächtigten Projektleiter; Entscheidungen sind zeitnah zu treffen.

§ 5 Leistungsänderungen, Change-Request-Verfahren

1. Jede Partei kann Änderungen des Leistungsumfangs vorschlagen. Der Anbieter prüft den Vorschlag und teilt dem Kunden die Auswirkungen auf Aufwand, Termine und Vergütung mit.

2. Änderungen werden erst verbindlich, wenn der Kunde das schriftliche oder elektronische Change-Offer freigibt. Bis dahin arbeitet der Anbieter nach dem zuletzt freigegebenen Stand weiter.

§ 6 Abnahme (bei Werkleistungen)

1. Der Anbieter zeigt die Fertigstellung an und übergibt die Ergebnisse (zum Beispiel Dokumente, Daten, Layouts) zur Prüfung. Der Kunde ist verpflichtet, die Ergebnisse innerhalb von 10 Werktagen zu prüfen und entweder die Abnahme zu erklären oder konkret begründete Mängellisten zu übermitteln.
2. Erfolgt innerhalb der Frist weder Abnahme noch Mängelanzeige, gilt das Werk als abgenommen (fiktive Abnahme), sofern der Anbieter hierauf bei Übergabe hingewiesen hat und keine wesentlichen Mängel vorliegen.
3. Unerhebliche Mängel berechtigen nicht zur Abnahmeverweigerung; sie sind im Rahmen der Nacherfüllung zu beheben.

§ 7 Nachbesserungs- und Optimierungsfenster von 30 Tagen („Service-Window“)

1. Zusätzlich zu den gesetzlichen Mängelrechten (§ 8) räumt der Anbieter ab dem Tag der Abnahme ein 30-tägiges kostenfreies Nachbesserungs- und Optimierungsfenster ein. In diesem Zeitraum behebt der Anbieter a) Mängel (Abweichungen von den freigegebenen Spezifikationen) kostenfrei und setzt b) kleine Optimierungswünsche des Kunden (rein redaktionelle Anpassungen, Formatierungen, Glossarangleichungen) bis zu dem im Angebot festgelegten Umfang, andernfalls bis zu insgesamt vier Stunden, einmalig und ohne Mehrkosten um.
2. Vom Service-Window nicht erfasst sind neue oder geänderte Anforderungen (Inhalte, Normen, Funktionsumfang), Daten- oder Systemänderungen beim Kunden sowie Änderungswünsche mit erheblichem Aufwand; solche Anpassungen erfolgen ausschließlich über § 5 (Change Request) und sind vergütungspflichtig.
3. Das Service-Window lässt gesetzliche Ansprüche unberührt und verlängert keine gesetzlichen oder vertraglichen Verjährungsfristen.

§ 7a Service-Level und Reaktionszeiten im Service-Window

1. Der Anbieter reagiert auf Anfragen des Kunden, die das Service-Window nach § 7 betreffen, innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Anfrage beim Anbieter („Erstreaktion“). Die Erstreaktion umfasst die Eingangsbestätigung und, soweit möglich, eine erste Einschätzung sowie die Zuordnung einer Priorität.

2. Messpunkt ist der Eingang der Anfrage über die im Vertrag bezeichneten Supportkanäle (insbesondere die in diesen AGB genannte E-Mail-Adresse). Reaktionszeiten gelten an Werktagen (Montag bis Freitag) am Sitz des Anbieters; gesetzliche Feiertage am Sitz des Anbieters sind ausgenommen.
3. Die Reaktionszeit ist keine Zusage einer Behebungs- oder Lösungszeit. Lösungszeiten richten sich nach der Komplexität und werden mit dem Kunden abgestimmt.
4. Ein Verstoß gegen die Reaktionszeit begründet keine Vertragsstrafe und keine automatischen Minderungsrechte; gesetzliche Ansprüche (zum Beispiel bei Verzug oder Mängeln) bleiben unberührt.

§ 8 Gewährleistung, Mängelrechte (Werkvertrag)

1. Für Werkleistungen gelten die Rechte des Kunden nach §§ 634 ff. BGB (Nacherfüllung, Selbstvornahme, Rücktritt oder Minderung, Schadensersatz).
2. Verjährung: Mängelansprüche verjähren, soweit gesetzlich zulässig, in 12 Monaten ab Abnahme. Ausgenommen von der Verkürzung sind Ansprüche wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, arglistiger Täuschung sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und bei Übernahme einer Garantie; hierfür gelten die gesetzlichen Fristen.
3. Bei Dienstverträgen bestehen keine Gewährleistungsrechte; es gelten die Regeln über Schlechtleistung und Haftung.

§ 9 Vergütung, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung

1. Preise verstehen sich netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Abrechnungen erfolgen nach Festpreis, Einheitspreisen oder Zeitaufwand gemäß Vertragsunterlagen.
2. Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Rechnungsdatum, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen; weitergehende Rechte bleiben unberührt.
3. Aufrechnung und Zurückbehaltung sind nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

§ 10 Nutzungsrechte, Schutzrechte Dritter

1. Der Anbieter räumt dem Kunden an den Arbeitsergebnissen (Texte, Grafiken, Layouts, Templates) nach vollständiger Zahlung ein einfaches, zeitlich und räumlich unbeschränktes Nutzungsrecht für den vertraglich vorgesehenen Zweck ein. Weitergehende Nutzungen (zum Beispiel Übertragung an Dritte außerhalb des Konzerns, produktfremde Verwendungen) bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.
2. Urhebervermerke und Markenhinweise des Anbieters dürfen nicht entfernt werden.

3. Setzt der Anbieter Open-Source- oder Drittmaterial ein, gelten dessen Lizenzbedingungen vorrangig; der Anbieter weist diese vor Abnahme aus.
4. Der Kunde stellt sicher, dass beigestellte Inhalte frei von Rechten Dritter sind, und stellt den Anbieter von entsprechenden Ansprüchen frei.

§ 11 Vertraulichkeit, Datenschutz, Auftragsverarbeitung

1. Beide Parteien behandeln nicht offenkundige Informationen vertraulich. Dies gilt auch nach Vertragsende.
2. Sofern der Anbieter personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet, schließen die Parteien vor Beginn der Verarbeitung eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung (Art. 28 DSGVO) in der vom Anbieter angebotenen Fassung, soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen wird.

§ 12 Haftung

1. Der Anbieter haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.
2. Bei einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Kardinalpflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde vertrauen darf.
3. Im Übrigen ist die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
4. Für Datenverluste haftet der Anbieter nur, soweit der Kunde angemessene Datensicherungen durchgeführt hat; die Haftung ist auf den Aufwand zur Wiederherstellung der Daten bei ordnungsgemäßer Sicherung beschränkt.

§ 13 Referenzen

Der Anbieter darf den Kunden als Referenz (Name, Logo) in angemessener Form nennen, sofern der Kunde dem nicht vorab in Textform widerspricht. Vertrauliche Inhalte werden nicht offengelegt.

§ 14 Höhere Gewalt

Ereignisse außerhalb der Kontrolle einer Partei (zum Beispiel Streik, Krieg, Naturkatastrophen, Pandemien, Ausfälle von Netzen oder Diensten Dritter) befreien für die Dauer der Störung und in ihrem Umfang von den Leistungspflichten. Die Parteien informieren sich unverzüglich.

§ 15 Laufzeit, Kündigung

1. Bei Projekten endet der Vertrag mit Abnahme bzw. Abschluss der vereinbarten Leistungen.
2. Bei Dauerschuldverhältnissen kann der Vertrag mit einer Frist von 3 Monaten zum Quartalsende ordentlich gekündigt werden, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 16 Verbraucherstreitbeilegung

Der Anbieter ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Dieser Hinweis wird nur vorsorglich erteilt, falls ausnahmsweise Verträge mit Verbrauchern zustande kommen sollten.

§ 17 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort

1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag ist, soweit zulässig, der Sitz des Anbieters. Voraussetzung ist, dass beide Parteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind.
3. Erfüllungsort ist der Sitz des Anbieters, sofern nichts anderes vereinbart ist.

§ 18 Textform, Teilunwirksamkeit

1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform (zum Beispiel E-Mail). Dies gilt auch für die Änderung dieses Textformerfordernisses.
2. Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige wirksame Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.